

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 을에게 금전 채권을 가지고 있으며, 그에 따라 소송을 진행 중입니다. 이 와중에 병은 그 금전 채권이 자신의 권리라고 주장하며, 갑과 을에게 동시에 여러 개의 청구를 제기하려고 합니다. 병은 소송에 참가하면서 절차상 올바르게 여러 청구를 병합하여 진행하려고 합니다.

【질문】 병이 갑과 을을 상대로 여러 개의 청구를 제기하려면, 어떤 절차를 따라야 하는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

병이 갑과 을을 상대로 여러 개의 청구를 하나의 소로 제기하려면, 그 청구들이 모두 같은 종류의 소송절차에 따르는지 확인해야 합니다. 만약 청구들이 서로 다른 소송절차에 해당한다면 하나의 소로 병합하여 제기할 수 없으며, 각각 별도의 소를 제기해야 합니다. 또한 여러 개의 청구를 하나의 소로 제기할 경우, 그 청구들 중 하나라도 관할권이 있는 법원에 소를 제기하면 됩니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 민사소송법 제 253 조(소의 객관적 병합) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- **조문 원문:** 제 253 조(소의 객관적 병합) 여러 개의 청구는 같은 종류의 소송절차에 따르는 경우에만 하나의 소로 제기할 수 있다.
- **해설:** 여러 개의 청구를 하나의 소로 제기할 수 있는 요건은 그 청구들이 모두 같은 종류의 소송절차에 따르는 경우로 한정됩니다. 이 조항은 서로 다른 성격의 청구가 하나의 소송절차로 처리될 수 없음을 명시하여 소송의 효율성과 적법성을 보장합니다. 따라서 병이 제기하려는 여러 청구가 동일한 소송절차에 해당하지 않으면 병합이 불가능합니다.

▶ 민사소송법 제 25 조(관련재판적) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- **조문 원문:** 제 25 조(관련재판적)
① 하나의 소로 여러 개의 청구를 하는 경우에는 제 2 조 내지 제 24 조의 규정에 따라 그 여러 개 가운데 하나의 청구에 대한 관할권이 있는 법원에 소를 제기할 수 있다.
② 소송목적이 되는 권리나 의무가 여러 사람에게 공통되거나 사실상 또는 법률상 같은 원인으로 말미암아 그 여러 사람이 공동소송인(共同訴訟人)으로서 당사자가 되는 경우에는 제 1 항의 규정을 준용한다.
- **해설:** 하나의 소로 여러 개의 청구를 하는 경우, 그 여러 청구 중 하나라도 관할권이 있는 법원에 소를 제기할 수 있습니다. 이는 여러 청구를 병합하여 제기할 때 관할 법원을 결정하는 기준을 제

공하여 원고의 소송 접근성을 높입니다. 병은 갑과 을을 상대로 한 청구 중 하나라도 해당 법원의 관할에 속하면 그 법원에 소를 제기할 수 있습니다.

【결론】

병은 갑과 을을 상대로 제기하려는 여러 청구가 모두 같은 종류의 소송절차에 해당하는지 먼저 확인해야 합니다. 만약 해당한다면 민사소송법 제 25 조에 따라 그 중 하나라도 관할권이 있는 법원에 소를 제기하여 병합할 수 있습니다. 그러나 청구들이 서로 다른 소송절차에 해당한다면 각각 별도의 소를 제기해야 하며, 이를 하나의 소로 병합할 수 없습니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증